

Nhạc gốc hay Public Domain?

Christian Blues — phân loại từng bài hát theo mức độ rủi ro bản quyền

Mẫu: 308 track lời hát (transcribe bằng faster-whisper) trên 30 video · So khớp với 39 hymn/spiritual public domain đã xác nhận (framework/04_reference/pd_corpus) · Lập báo cáo 25/08/2026

76,7%

video là **sáng tác mới hoàn toàn** — không phải hát lại nhạc cũ hết bản quyền

1 · Kết luận

PHÂN LOẠI	SỐ VIDEO	% VIDEO	% VIEWS
Mượn câu mở đầu hymn PD Chỉ phần mở đầu trùng bản gốc trước 1930; phần còn lại + giai điệu là sáng tác mới.	1	3,3%	3,2%
Phóng tác Kinh Thánh (Psalm) Nội dung Kinh Thánh (PD) nhưng viết lại bằng lời riêng — không trích nguyên văn KJV. Giai điệu luôn là mới.	6	20,0%	20,0%
Sáng tác mới hoàn toàn Không khớp hymn PD nào, không tự khai Scripture. Lời và giai điệu đều mới.	23	76,7%	76,7%

=> Không có video nào là "hát lại nguyên bản" một hymn public domain. Điểm khớp cao nhất đo được trên toàn corpus chỉ 0,444 (44,4% cụm từ trùng) — nghĩa là mượn tối đa 1-2 dòng mở đầu rồi viết lời mới hoàn toàn.

PUBLIC DOMAIN NGHĨA LÀ GÌ

Tác phẩm đã hết hạn bản quyền hoặc chưa từng có bản quyền, ai cũng được dùng tự do — kể cả cho mục đích thương mại, không cần xin phép hay trả tiền. Tại Mỹ: tác phẩm sáng tác/xuất bản **trước 1930** đã chắc chắn thuộc public domain (luật hiện hành, mỗi năm ranh giới lùi thêm 1 năm).

2 · Ba nhóm, ba mức rủi ro bản quyền khác nhau

2.1 · Sáng tác mới hoàn toàn (76,7% video)

Lời và giai điệu đều mới viết. Không có rủi ro va chạm bản quyền của bài khác, nhưng cũng không được hưởng lợi thế "miễn phí" của nhạc cổ — toàn bộ chi phí sáng tác (bằng AI hoặc người) dồn vào đây.

2.2 · Phóng tác Kinh Thánh / Psalm (20,0% video, 50 tiêu đề Psalm khác nhau)

Đây là mô hình sản xuất phổ biến nhất trong nhóm "dựa trên PD": lấy **nội dung/ý** của một Psalm (văn bản Kinh Thánh bản dịch KJV — public domain), viết lại bằng lời riêng theo phong cách Blues, rồi phổ

giai điệu hoàn toàn mới. Ví dụ quan sát được (Psalm 23): thay vì trích nguyên văn "The Lord is my shepherd", bài hát viết "The Lord's my shepherd, I shall not want" — giữ đúng ý, đổi cách diễn đạt.

VÌ SAO VẪN PHẢI COI LÀ SÁNG TÁC MỚI

Chỉ phần TEXT gốc của Kinh Thánh là public domain. Bản phóng tác (cách diễn đạt cụ thể) và giai điệu là tác phẩm phái sinh mới, có bản quyền riêng của người viết. Dùng một Psalm làm CHỦ ĐỀ thì tự do — nhưng không được sao chép nguyên lời phóng tác hay giai điệu của kênh khác.

2.3 · Mượn hymn public domain (3,3% video)

Duy nhất **1 track** (trong một video gồm 13 track) mượn câu mở đầu của "Amazing Grace" (1779, PD chắc chắn). Ngay cả trường hợp này cũng chỉ mượn 1-2 dòng đầu, phần còn lại là lời mới.

TIÊU ĐỀ BÀI	HYMN PD KHỚP	ĐIỂM KHỚP	MỨC ĐỘ
Amazing Grace	Amazing Grace	0.444	MỘT PHẦN

MUỐN TỰ NGHE KIỂM CHỨNG

Bảng trên chỉ liệt kê track VƯỢT ngưỡng. Phụ lục **PHU-LUC_Doi-chung-Track.pdf** liệt kê đủ **9 track có điểm khớp khác 0** (trên 8 video) — kể cả các track dưới ngưỡng — kèm cụm 4 từ trùng nguyên văn và link YouTube tua thẳng tới giây có cụm đó, để bạn nghe và tự phán quyết.

3 · Cách kiểm — và giới hạn của cách kiểm

3.1 · Ba bước

BƯỚC	LÀM GÌ	KẾT QUẢ
1	Dựng bộ đối chiếu. Liệt kê câu mở đầu (≤ 10 từ) của 39 hymn/spiritual nổi tiếng nhất dòng gospel/blues Mỹ, kèm năm sáng tác (1707–1940).	36 bài PD chắc chắn 3 bài cần kiểm thêm
2	Đo trùng lặp. Cắt lời hát và câu mở đầu hymn thành cụm 4 từ liên tiếp (4-gram), đếm bao nhiêu % cụm của hymn xuất hiện <i>y hết</i> trong bài. Khớp $\geq 40\%$ mới tính là có mượn.	308 track được chấm
3	Tách nhóm phóng tác Kinh Thánh. Không đoán qua từ khoá nội dung (để nhầm) mà dựa vào tiêu đề <i>tự khai</i> của chính kênh (“Psalm 23”, “Scripture”).	50 tiêu đề Psalm khác nhau

3.2 · Ưu điểm

VÌ SAO KẾT QUẢ ĐÁNG TIN TRONG PHẠM VI ĐÃ ĐO

Đo nội dung thật, không đoán qua tên bài. Đây là điểm mạnh chính — xem mục 3.4 về trường hợp tên bài đánh lừa.

Phân tách rất sạch. 97,0% số track xếp loại “sáng tác mới” có điểm khớp đúng bằng 0 — không trùng một cụm 4 từ nào với bất kỳ hymn nào trong bộ đối chiếu. Không có vùng xám cần phán đoán chủ quan: điểm khớp cao nhất toàn bộ corpus chỉ 0,444, trong khi một bản cover thật sự sẽ cho điểm gần 1,0.

Lập lại được. Toàn bộ nằm trong `step_pd_classify.py` + corpus JSON — chạy lại cho ra đúng kết quả, kiểm chứng được từng bài.

3.3 · Nhược điểm — đọc con số với các giới hạn này

BỐN GIỚI HẠN PHẢI BIẾT

1. Chỉ so được với 39 bài trong bộ đối chiếu. Nếu một video mượn hymn PD ít nổi tiếng *không* có trong danh sách, hệ thống sẽ xếp nhầm thành “sáng tác mới”. Con số 76,7% vì vậy nghĩa là **không khớp 39 hymn phổ biến nhất**, không phải bằng chứng tuyệt đối rằng bài đó không dựa trên bất kỳ tài liệu PD nào.

2. Mẫu hẹp: 7 kênh trên tổng 53 kênh của ngách. 30 video có transcript trên 7.193 video toàn ngách. Đây là những video lấy được audio, không phải mẫu ngẫu nhiên đại diện — kênh nào chặn tải thì không có mặt ở đây.

3. Chỉ đo LỜI, không đo GIAI ĐIỆU. Một bài có thể dùng lời mới hoàn toàn nhưng phổ trên giai điệu hymn cổ — phương pháp này không phát hiện được. Muốn biết phải so khớp âm thanh (melodic fingerprint), chưa làm.

4. Nhóm “mượn hymn PD” chỉ có 1 video. Tỷ lệ 3,3% là **một sự kiện đơn lẻ của một kênh**, không phải tỷ lệ ổn định của thị trường. Đừng suy ra xu hướng từ $n=1$.

3.4 · Vì sao không dùng tiêu đề

TÊN BÀI TỪNG CHO KẾT QUẢ SAI

Kiểm tra ban đầu chỉ dựa vào tiêu đề video từng cho kết quả **sai**: hai video khác nhau đều đặt tên "Amazing Grace" của cùng một kênh. Video thứ nhất không có một dòng nào trùng bản gốc 1779 (chỉ mượn đúng cụm từ "amazing grace" giữa bài) — là sáng tác mới hoàn toàn dù tên bài trùng hymn cổ. Video thứ hai mượn đúng 2 dòng mở đầu rồi rẽ sang lời mới từ dòng thứ ba.

Ghi chú cũ trong hồ sơ rủi ro kiểm tiền ("chỉ 19 video/0,3% đặt tên theo thánh ca") đo bằng tiêu đề — con số đúng về mặt đếm tên, nhưng không trả lời được câu hỏi bản quyền thật sự. Báo cáo này đo lại bằng **nội dung lời hát thật**, không phải tên video.

4 · Theo kênh

KÊNH	PHÂN LOẠI	SỐ VIDEO TRONG MẪU
revivalworshiproommusic	Mượn câu mở đầu hymn PD	1
saltandlight-k2z	Sáng tác mới hoàn toàn	5
stillworshipmusic	Sáng tác mới hoàn toàn	5
revivalworshiproommusic	Sáng tác mới hoàn toàn	4
rivers-and-revival	Sáng tác mới hoàn toàn	4
channel:UCZq1Q0yt7GmsQ8i9wpYF04Q	Sáng tác mới hoàn toàn	2
holygrooveofficial	Sáng tác mới hoàn toàn	2
holyspiritoundblues	Sáng tác mới hoàn toàn	1
channel:UCZq1Q0yt7GmsQ8i9wpYF04Q	Phóng tác Kinh Thánh (Psalm)	3
holygrooveofficial	Phóng tác Kinh Thánh (Psalm)	2
rivers-and-revival	Phóng tác Kinh Thánh (Psalm)	1

5 · Ý nghĩa cho sản xuất

KẾT LUẬN VẬN HÀNH

Không có lỗi tắt bản quyền ở ngách này. Toàn bộ 30 video mẫu đều cần lời và giai điệu tự sáng tác (AI hoặc người) — kể cả nhóm "dựa trên Psalm" chỉ mượn ý, không mượn được câu chữ hay nhạc nền có sẵn.

Mô hình phóng tác Psalm (20,0% thị phần) là hướng đáng cân nhắc: có sẵn 150 chương Psalm làm khung chủ đề (không lo hết ý tưởng), quen thuộc với khán giả mục tiêu, nhưng vẫn đòi hỏi viết lời + phổ nhạc như sáng tác mới.